

1500067-68.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Comarca: Tietê

Foro: Foro de Tietê

Vara: 2ª. Vara

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2007147/2022 -

DEL.POL.TIETÊ, AB2841-2/2022 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS PAULO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tietê

Foro de Tietê

2ª Vara

Avenida XI de Agosto, 130, Tiete-SP - cep 18530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500067-68.2022.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500067-68.2022.8.26.0599

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2007147/2022 -

DEL.POL.TIETÊ, AB2841-2/2022 - DEL.POL.TIETÊ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS MATHEUS PAULO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO HENRIQUE DI FIORE MANUEL

Vistos.

Cuida-se de ação penal em face de LUCAS MATHEUS PAULO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, pois em 8 de janeiro de 2022, nesta Comarca, trazia consigo 15 porções de cocaína e uma de maconha.

Denúncia recebida, réu citado, com apresentação de defesa.

Em audiência foram ouvidas testemunhas, informante e interrogado o réu.

O MP requereu a procedência, enquanto a defesa a desclassificação.

Era o relatório. Decido.

Materialidade pelo auto de apreensão de fls. 14/15, constatação de fls. 18/19, definitivo de fls. 91/94.

Testemunha comum PM Rodrigo Aparecido Moretto. Estavam indo atender ocorrência e, ao acessar a rodovia, avistaram a moto ocupada por dois indivíduos, sendo que um deles começou a olhar para trás, aparentando estar nervoso. Durante a busca pessoal, dentro da pochete do réu havia 13 porções de cocaína e 1 tablete de maconha. O réu disse que estaria indo a uma adega, sendo que usaria e forneceria para os amigos usarem.

Testemunha comum PM Rafael da Silva Romeiro Andrade. Reiterou o depoimento de seu colega de farda, dizendo os ocupantes da motocicleta que iriam para uma adega consumir com amigos. Um deles disse não saber da droga, sendo que o outro assumiu. Informante Juliano Barbosa Soares. Estava com o réu na motocicleta, sendo que estava na garupa. O réu teria falado aos policiais onde estava a droga. Não sabia que a droga estava com ele. O réu era usuário de drogas, cocaína principalmente, sendo que estava tentando parar. Estava indo para uma adega, onde estaria tendo uma festa. Havia amigos deles lá, que também usam cocaína. O réu trabalha na CIPATEX. Interrogatório de LUCAS MATHEUS PAULO DOS SANTOS. Tem 24 anos, sendo primário. É operador de máquina na CIPATEX há mais de 1 ano, com registro em carteira. Tinha recebido e pegou uma quantia boa para usar na festa, sendo que acabou parando. O próprio réu avisou que estava com a droga na pochete. Usava 4 pinos por dia e, em festas, cerca de 15 pinos. Mora em Cerquilho. Tem tatuagem do Tio Patinhas, folha de maconha, saquinho de dinheiro. Ganha 1900 na empresa. Tem mês que dá 2300. Sua mãe pede 200 reais por mês. Gastava mais de 1000 reais por mês em drogas. A quantidade de maconha que trazia consigo seria eficiente para fazer 14 ou 15 cigarros de maconha.

Como bem disse a testemunha policial, caso a mesma pessoa usasse 15 porções de cocaína e 15 cigarros de maconha em uma só noite, algo de muito ruim aconteceria à sua saúde. Assim, incompatível a tese de uso.

Por mais que fosse fornecer a amigos as drogas, como diz o artigo 33, em um de seus núcleos, o fornecimento, mesmo que gratuito, enseja o crime. Assim, comprovado que o réu praticou o tráfico.

Dosimetria.

Circunstâncias negativas, nos termos do artigo 42, pela nocividade da cocaína e variedade de drogas.

Réu primário, com confissão, retornando a pena ao mínimo legal.

Não há causas de aumento. Redução em 2/3, alcançando 1 ano e 8 meses.

Regime inicial semiaberto, pelas circunstâncias negativas reconhecidas.

Possível substituição por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pela prazo da condenação e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu LUCAS MATHEUS PAULO DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pela prazo da condenação e prestação pecuniária de 2 salários mínimos, além de 166

dias-multa, no mínimo legal.

Determino o perdimento do dinheiro com ele encontrado, por não estar comprovada a origem lícita.

Diante do desinteresse das partes em recorrer, transita em julgado nesta data, expedindo-se o necessário, mormente certidão de honorários em favor do dativo. Saíram os presentes à audiência intimados.

Tiete, 27 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA